

주 의 요 구

제 목 외부활동 신고의무 위반

관 련 자 ▽▽처 3급 ○○○○

조 치 부 서 ☆☆☆☆처

내 용

1. 업무 개요

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」에서는 공직자 등이 외부강의 등을 통해 직무관련자로부터 우회적으로 금품을 수수하고 유관기관과 유착되는 것을 방지하기 위해 사례금의 한도를 제한하고, 외부강의 등을 하는 경우 반드시 신고하게 함으로써 외부강의 등의 활동에 대해 규율하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사 「인사규정시행세칙」 제21조의3 및 「한국석유공사 행동강령」 제28조에 따르면 임직원이 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 강의·강연·기고·발표·토론·자문 등(이하 “외부활동”이라 함)을 할 때에는 대가 유무에 관계없이 사전에 신고하여야 하고, 사전에 신고하는 것이 곤란한 경우 외부활동을 마친 날로부터 2일 이내에 신고하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2016. 1. 1.부터 2019. 10. 31.까지 공사 임직원이 실시한 외부활동을 대상으로 신고 실태를 점검한 결과, ▽▽처 ×급 ○○○○은 20××.××. ××. 15시부

터 17시까지 2시간 동안 >>>>>공단에서 주관하는 “19~’21년 해외사업 위탁
정산기관 제안서 평가회의’에 참석하고 평가회의 참석 대가로 ×××,×××원을
수령하였으면서도 사전 또는 사후 신고를 이행하지 않았다.

관련자 의견 및 검토결과 공사 「인사규정시행세칙」 제21조의3 및 「한국석유공사
행동강령」 제28조를 위반한 사실에 대하여 관련자는 >>>>>공단으로부터 하루
전에 급하게 회의 참석 요청이 왔고 안내메일 및 공문에는 대가에 대한 내용이
없어 본인은 평가회의 참석을 사례금이 없는 외부활동으로 인식하였으며, 사례금이
없는 외부활동에 대해서는 신고할 필요가 없는 것으로 판단하였다는 의견을
제시하였다.

이에 대해 살펴보면, 하루 전에 회의 참석 요청을 받아 사전에 신고할 여유가
없었다 하더라도 회의 종료 후에는 신고를 하였어야 하며, 제안서 평가회의 참석이
외부활동에 해당한다는 것을 인식하였지만 사례금이 지급되는지 몰라 신고하지
않았다는 주장은 합리적이라고 인정하기 어렵다.

조치할 사항 ☆☆☆☆처장은 외부활동 신고의무를 위반한 ×급 ●●●에게 공
사 「인사규정」 제47조에 따라 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의요구)